

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

18. Konu — Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 80 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 18 — Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Kaynak: 18-Ser.Dol.Giriş Rejimi.docx (GK m.74–78; 2009/15481 sayılı Karar m.13–15; GY m.204–211; Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No: 1 m.4–12; Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) Seri No: 1; Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 13, 15, 16, 18; Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 2). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Serbest Dolaşıma Giriş, Lehe Oran ve Statü Kaybı (GK m.74–76, 78; GY m.204)

#	Soru	Cevap
1	TGB'ye gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi hangi şartlarla mümkündür? ★ 2025	Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, ithal için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile. (GK m.74/1)
2	Eşyanın TGB'ye getirilmeden serbest dolaşıma girişinin usul ve esaslarını belirlemeye kim yetkilidir?	Cumhurbaşkanı. (GK m.74/2)
3	Beyan sahibi hangi durumda lehine olan vergi oranının uygulanmasını isteyebilir? ★ 2025	Tarımsal mali yükler dışındaki ithalat vergisi oranları, beyannamenin tescilinden sonra fakat vergilerin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilirse. (GK m.75/1)
4	Lehe oran hükmü hangi durumda uygulanmaz? ★ 2025	Gümrük işlemlerinin beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle tamamlanamaması halinde. (GK m.75/2)
5	Bir taşıma belgesindeki eşya farklı tarife pozisyonlarına giriyorsa tamamına en yüksek vergi oranı hangi şartla uygulanabilir? ★ 2024	Her eşya için ayrı işlem ek iş yükü ve masrafa yol açıyorsa, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idaresi eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi oranlı pozisyona göre vergi uygulayabilir. (GK m.76)
6	TPÖ'ye tabi olmayan eşyaya GK m.76 uygulanırsa beyannameye ne eklenmesi zorunludur?	Taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve GTİP'ini içeren liste. (GY m.204)
7	Serbest dolaşımdaki eşya hangi hallerde bu statüsünü kaybeder? ★ 2021, 2022, 2025	(a) SDG beyannamesinin iptali; (b) geri ödeme sistemli DİR'de işlenip ihraç edilen eşyanın vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması; (c) m.213 — eşyanın kusurlu veya sözleşmeye aykırı olması nedeniyle geri verme/kaldırma; (d) m.214 — ihraç, geri gönderme veya onaylanmış başka işlem/kullanım nedeniyle geri verme/kaldırma. (GK m.78)
8	Beyannameye düzeltme yapılması veya nihai kullanım nedeniyle sıfır vergiden yararlanılması serbest dolaşım statüsünü kaybettirir mi? ★ 2021, 2022	Hayır; m.78'deki dört hal arasında sayılmaz. Nihai kullanım eşyası serbest dolaşıma girmiş eşyadır, yalnızca gümrük gözetimi sürer. (GK m.77/1, 78)

TGB'ye Getirilmeden Serbest Dolaşıma Giriş (Karar (2009/15481) m.13–15)

#	Soru	Cevap
9	Türk Bayrağı çekilmiş gemiler TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girebilir mi; Bayrak Şahadetnamesi nereden alınır? ★ 2022	Evet, sayılan şartların bir arada bulunmasıyla; Bayrak Şahadetnamesi yurt dışı temsilciliklerimizden alınır. (Karar (2009/15481) m.13/1-a)

#	Soru	Cevap
10	Bayrak Şahadetnamesi düzenlendikten sonra gemi ne kadar sürede hangi sicile kaydedilmelidir?	Düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline. (Karar (2009/15481) m.13/1-b)
11	Geminin serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük idaresinde yapılır ve ne kadar sürede sonuçlandırılır?	Geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde; liman başkanlığının TUGS kaydı bildiriminden itibaren otuz gün içinde. (Karar (2009/15481) m.13/1-ç, d)
12	Hava taşıtlarının TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde hangi belge aranır ve nereye gönderilir?	Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesi; işlemlerin yapılacağı idarenin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir. (Karar (2009/15481) m.14/1-a, b)
13	Hava taşıtının bu usulle işlem görmesini hangi Bakanlık ayrıca uygun bulmalıdır; işlemler ne kadar sürede sonuçlandırılır?	Ulaştırma Bakanlığı; Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde. (Karar (2009/15481) m.14/1-c, d)
14	Gemi ve hava taşıtlarının TGB dışındayken değiştirilen aksam ve parçaları TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girebilir mi?	Evet, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla izin verilir. (Karar (2009/15481) m.13/2, 14/2)
15	Gemi ve hava taşıtlarının TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde Kanunun hangi hükümleri uygulanmaz?	Özet beyan ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümler. (Karar (2009/15481) m.15)

Ticaret Politikası Önlemleri ve Menşe (GY m.205)

#	Soru	Cevap
16	TPÖ, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında hangi tarih esas alınır?	SDG beyannamesinin tescil tarihi; tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez. (GY m.205/2)
17	TPÖ'ye tabi eşyanın menşei serbest dolaşıma girişte nasıl ispat edilir?	Menşe şahadetnamesi ile; beyanname ekinde ibraz edilir. (GY m.205/3)
18	TPÖ'ye tabi eşyada hangi hallerde menşe şahadetnamesi aranmaz?	(a) Tercihli menşei tevsik eden belgelerin ibrazı; (b) tercihli uygulamanın kalktığı tarihten önce gözetimdeki eşya için bu belgelerin ibrazı; (c) eşyanın doğrudan önlem uygulanan ülkeden ithali veya o ülke menşeli beyan edilmesi; (ç) AB'den A.TR eşliğinde gelen eşya. (GY m.205/4)
19	(c) bendindeki istisnaya rağmen menşe şahadetnamesi ne zaman aranır; ibraz edilmezse ne olur?	Eşya birden fazla önlem/mali yükümlülüğe tabiyse veya aynı düzenlemede ülkesine göre farklı oranlar varsa aranır; ibraz edilmezse en yüksek tutarlar esas alınır. (GY m.205/4)
20	Numunelerin serbest dolaşıma girişinde GY m.205 (TPÖ ve menşe) hükümleri uygulanır mı?	Hayır, uygulanmaz. (GY m.205/7)

Nihai Kullanım — Kanun ve Yönetmelik (GK m.77; GY m.207–211)

#	Soru	Cevap
21	Nihai kullanım eşyasına hangi şartla vergi alınmaz veya daha düşük oran uygulanır?	Kanunun 16. maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen eşyanın öngörülen amaçlarla kullanılması halinde. (GY m.207/1)
22	Hangi durumlarda nihai kullanım hükümleri uygulanmaz; istisnası nedir?	Eşya AB'de serbest dolaşımda, tercihli tarife konu veya Kanunla muaf/BKK ile indirimli ise ve tabi olduğu vergi uygulanabilecek vergiyle aynı veya yükseğe uygulanmaz; 89.08 (sökülecek gemiler) hariç. (GY m.207/2)
23	Nihai kullanım eşyasında teminata bağlanan tutar nedir?	Kanuni veya tavizli oranla bulunacak vergi ile nihai kullanım nedeniyle indirimli tarifeyle tahakkuk eden vergi arasındaki fark (GK m.202 çerçevesinde). (GY m.207/3; Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.9)
24	İzin süresi bitince izin hak sahibi ne kadar sürede nereye başvurur; uygun kullanım tespiti kimin raporuyla yapılır?	Süre sonundan itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine; tespit ve teminat iadesi (Ek-27 Denetim Formu esas alınarak) YGM raporuna istinaden yapılır. (GY m.207/4)
25	30 gün içinde müracaat edilmezse ne olur; teminat alınmamışsa hangi müeyyide uygulanır?	Fark vergiler tahsil edilir; teminat yoksa 30 günden sonra YGM raporu sunuluncaya kadar her gün için GK m.241/1 uyarınca işlem yapılır. (GY m.207/4)
26	GY'ye göre nihai kullanım talebi kimlerce, nasıl ve nereye yapılır?	TGB'de yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine; izinde geçerlilik süresi de belirtilir. (GY m.208/1–2)
27	Nihai kullanım izni hangi hallerde iptal edilir; iptalde vergi ne zaman ödenir?	Yanlış/gerçeğe aykırı beyan, eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin/edilemeyeceğinin anlaşılması, izinsiz devir veya satış; tahsis edilmemiş eşyanın vergisi derhal ödenir. (GY m.208/4–5)
28	GY'ye göre geriye dönük nihai kullanım izni verilebilmesi için hangi şart aranır?	Eşya üzerinde gümrük gözetiminin sona ermemiş olması. (GY m.208/7)
29	Nihai kullanım eşyasının başka eşya ile birlikte depolanmasına hangi şartlarla izin verilir?	İzin hak sahibinin haklı gerekçeleri varsa; aynı teknik ve fiziksel özellikte, aynı şekil ve evsafa eşya ile, kayıtlarda ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla. (GY m.209/1)
30	Eşya ne zaman nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılır?	Bir kez kullanılabilen eşyada tümünün süresi içinde tahsisıyla; mükerrer kullanılabilen eşyada ilk tahsisten itibaren iki yıl geçmesiyle. (GY m.209/4)
31	Sivil hava taşıtları, montaj araç parçaları ve havayollarının bakım malzemesi ne zaman nihai kullanıma geçmiş sayılır?	Sivil hava taşıtları resmi kayıtlara tescil tarihinde; montaj araç parçaları, tahsis edildikleri araçlar başkasına devredildiğinde; havayollarının bakım-onarım malzemesi ilk tahsis edildiğinde. (GY m.209/5)
32	Nihai kullanım sonucu ortaya çıkan atık-artıklar ve doğal yıpranma kayıpları nasıl değerlendirilir?	Nihai kullanıma tabi tutulmuş eşya olarak. (GY m.209/7)
33	Nihai kullanım kapsamı eşya başka bir izin hak sahibine devredilebilir mi? ★ 2022	Evet, gümrük idaresinin izniyle. (GY m.210/1; Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.6/1)

#	Soru	Cevap
34	Devir nedeniyle başka gümrüğe gönderilen nihai kullanım eşyası hangi belgeyle gönderilir; belge kaç nüsha düzenlenir?	Ek-32'deki T5 belgesi ile; üç nüsha düzenlenir ve tescil edilir (iki nüsha eşya sahibine verilir). (GY m.210/3-4, 6)
35	Nihai kullanımda izin hak sahibi nelerden sorumludur?	Eşyayı öngörülen nihai kullanıma tahsis etmekten ve kontroller için gerekli kayıtları tutup dayanak belgelerle birlikte saklamaktan. (GY m.211/1)
36	Nihai kullanım eşyası üzerindeki gümrük gözetimi hangi hallerde sona erer?	Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim/kullanım faaliyeti; indirimli/sıfır vergi koşullarının sona ermesi; eşyanın ihraç veya imhası; amaç dışı kullanım nedeniyle vergilerin ödenmesi. (GK m.77/1; GY m.211/3)

Nihai Kullanım İzni, Devir ve Denetim (Tebliğ (Nihai Kullanım) Seri No: 1 m.4-12)

#	Soru	Cevap
37	Nihai kullanım izni kimlere verilir?	Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.4)
38	Nihai kullanım izni talebi ne zaman ve nasıl yapılır?	Beyannamenin tescil tarihinden önce, yetkili gümrük idaresinden yazılı olarak; GY 28 no.lu ek başvuru formuyla (29 no.lu ek açıklama notları) Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik ortamda. İzin belgesi GY 30 no.lu ektedir. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.5/1-2, 5)
39	Eşyanın başka izin hak sahibine devri için başvuru nasıl yapılır; devirde hak ve yükümlülükler kime geçer? ★ 2025	İzni veren gümrük idaresine GY 31 no.lu ekteki formla; hak ve yükümlülükler devralan izin hak sahibine geçer. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.6/2)
40	Eşya ara işlem veya tahsis için başka bir firmaya gönderilirse sorumluluk kime aittir; bildirim ne zaman yapılır?	Sorumluluk izin hak sahibine aittir; gönderimden önce ve ara işlemten sonra geri getirilmeden önce gümrük idaresine bildirim yapılır. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.6/3, 12/2)
41	Denetleyici ve izni veren idareler farklıysa izin iptalini gerektiren durum ne kadar sürede bildirilir; iptali kim yapar?	Tespiti takip eden beş iş günü içinde izni veren gümrük idaresine gönderilir; iptal, izni veren idarece Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.7/2)
42	Nihai kullanım izni hangi eşya için ve hangi şartla sonradan verilebilir?	TBYBU eşyası ile sivil hava taşıtları ve parçaları hariç, geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya için, beyannamenin kapatılmamış olması şartıyla. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.8/1)
43	YYs veya OKSB sahiplerine nihai kullanım izni sonradan hangi şartla verilebilir? ★ 2025	Eşyanın ayniyatının veya tahsis edildiğinin tespiti şartıyla, beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.8/2)

#	Soru	Cevap
44	Nihai kullanım eşyası en az kaç kez denetlenir; nihai denetim ne zaman yapılır?	Tahsis sürecinde en az bir defa; iznin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde firmanın müracaatı üzerine (daha önce müracaat edilirse müracaat tarihinde) yerinde nihai denetim. Bilgiler GY 27 no.lu ek denetim formuna işlenir. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.10/1)
45	Denetleyici gümrük idaresi kimdir; istisnası nedir?	Kural: izni veren idare. Kullanım yeri izni veren idarenin il sınırları dışında ise (ihtisas gümrüğü, deniz yolu vb.) kullanım yerine en yakın gümrük idaresi; izin belgesi ilk iş günü içinde ona gönderilir. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.11)

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) Seri No: 1)

#	Soru	Cevap
46	Varış öncesi gümrük işlemleri hangi rejimler ve taşıma türleri için uygulanır?	Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında, denizyolu konteyner veya havayolu taşımacılığıyla gelen, yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşya. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.1, 5/2)
47	Varış öncesi gümrükleme izni için başvuru sahibinin faaliyet süresi ve ihracat şartı nedir?	TGB'de yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette olmak; son üç yılda yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları fiili ihracat. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.4/1-a, e)
48	Varış öncesi izinde usulsüzlük ve vergi cezaları bakımından hangi oranlar aranır?	Son üç yılın her 12 aylık döneminde beyanname sayısının %2'sini aşan vergi kaybı cezası ve %5'ini aşan usulsüzlük cezası uygulanmamış olması; ödenmemiş vergi/ceza borcu olmaması. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.4/1-ç)
49	YYs sahipleri ve kamu kuruluşları için varış öncesi izin koşulları aranır mı?	Aranmaz. YYs sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz, doğrudan yararlandırılır; resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait İDT/KİK'lerde de koşullar aranmaz. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.4/2-3, 6/3)
50	Varış öncesi izin başvurusu nereye yapılır, kim değerlendirir; eksik belge için ne kadar süre verilir?	Şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne; Genel Müdürlükçe (yetki verilirse bölge müdürlüğünce) değerlendirilir; eksiklik için 30 gün, tamamlanmazsa red. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.6/1, 7)
51	Varış öncesi gümrükleme izninin süresi ne zaman sona erer; uzatma başvurusu ne zaman yapılır?	İzin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günü; uzatma için iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içinde başvurulur. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.8/1)
52	Varış öncesi izin kapsamındaki beyanname hangi kod kullanılır; beyanname için ne gerekir?	BS-18 kodu; tescil edilmiş statüde özet beyan bulunmalı ve beyanname özet beyan satırındaki eşyanın tamamını kapsamalıdır. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.9)
53	Varış öncesi işlemde hat bildirimi ne zaman yapılır; kırmızı hatta yönlendirilen eşya ne olur?	Hat türü varış bildirimi onayına kadar yükümlüye bildirilmez. Kırmızı hat eşyası izin kapsamında değerlendirilmez; düzeltmeyle BS-18 kodu iptal edilir ve geçici depolama giriş kaydı yapılır. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.10/1, 13/2)

#	Soru	Cevap
54	Varış öncesi işlem gören beyanname ne zaman kapanır; havayolunda vergi ödemesinde istisna nedir?	Beyanın kontrolü tamamlanıp vergiler ödenmiş/teminata bağlanmışsa varış bildirimi onayı ile SDG'de kapanmış, DİR'de kapatılabilir statüye gelir; havayolunda ödeme/teminat varış bildiriminden sonra da yapılabilir. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.14)

Oyun Alet ve Makinaları (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 13)

#	Soru	Cevap
55	Oyun alet ve makinalarının ayrımında görev yapan Komisyon kimlerden oluşur?	Baronun görevlendireceği hukukçu, Makina Mühendisleri Odasının görevlendireceği makina mühendisi ve Emniyet Müdürlüğü ahlak büro görevlisi. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.4/1-c)
56	Hangi oyun alet ve makinalarının serbest dolaşıma girişine izin verilmez?	1072 sayılı Kanunda yasaklanan rulet ve tilt; kullanım amacı kumar olan sigara makinası gibi; yargı kararıyla yasak olduğu sabit olanlar; baht ve talihe bağlı olanlar; Komisyonca yasak olduğu tespit edilenler. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.5)
57	İthaline izin verilecek oyun makinalarının taşınması gereken koşullar nelerdir?	Elektronik veya dijital olması; ekran içermesi, jeton veya elektronik kart ile çalışması; kullanımının süreye bağlı olması; puan/süre dışında ödül veya kazanç sağlamaması — tümü aynı anda. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.6/2)
58	Komisyon kararları nasıl alınır; olumsuz rapora karşı yükümlü ne yapabilir; masrafları kim karşılar?	Oy çokluğu ile; olumsuz raporda GK m.242 çerçevesinde itiraz; kapların açılması vb. hizmetler ile mühendis ve hukukçu ücreti yükümlüye aittir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.7/2–3)
59	Eğitim, spor ve eğlence amaçlı oyun makinalarını hangi kurumlar ayrıca uygun görmelidir?	Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü; spor: Gençlik ve Spor Bakanlığı; eğlence: İçişleri Bakanlığı (Mahalli idareler GM). (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.8)

Boru Hattı/Elektrik ve LNG (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 15 ve 16)

#	Soru	Cevap
60	Boru hatları veya elektrik telleriyle taşınan eşya gümrüğe sunulur mu; beyannamede hangi kod seçilir?	Hayır; GK m.40 uyarınca gümrüğe sunulmaksızın SDG rejimine tabi tutulmasına yetkili gümrük idaresince izin verilir; kod BS-4. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.3, 4/4)
61	Boru hattı/elektrik teliyle bir ay içinde getirilecek eşyanın beyannamesi ne zaman tescil edilir; tek seferde veya kısım kısım gelirse?	Ay içinde sürekli akış: o ayın ilk on günü içinde; tek seferde/kısım kısım: en geç TGB'ye geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.4/1–2)
62	Boru hattı/elektrik eşyasında fatura en geç ne zamana kadar ibraz edilir; ibraz edilmezse ne olur?	Eşyanın TGB'ye geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (dahil) kadar; edilmezse GY m.31 uyarınca işlem yapılır. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.5/2, 4)

#	Soru	Cevap
63	Boru hattı/elektrik eşyasında yetkili gümrük idaresi hangisidir; tescil süreleri aşılsa ne uygulanır?	Ankara Gümrük Müdürlüğü; süre aşımında tescile kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında gecikme faizi. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.6, 7/1)
64	LNG için özet beyan verilir ve eşya gümrüğe sunulur mu; beyanname ne zaman tescil edilir?	Evet; özet beyan (GK m.35/A) verilir, eşya gümrüğe sunulur (GK m.39). Beyanname GK m.46 süreleri içinde, boşaltmaya başlanmadan önce tescil edilir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 16) m.3, 4/1)
65	LNG beyannamesinde hangi kod seçilir; tescile esas belgeler nelerdir?	BS-19; yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış sözleşmesi. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 16) m.4/2–3)
66	LNG'de fatura en geç ne zamana kadar ibraz edilir; yetkili gümrük idareleri hangileridir?	Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (dahil) kadar; Aliağa, Tekirdağ ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 16) m.5/2, 6)

YGM Tespit Raporları: Diğer Kurum Kontrolü, Metal Hurda, TPÖ (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 18)

#	Soru	Cevap
67	Diğer kurum kontrollerine tabi eşyada beyana uygun kullanımı tespit eden YGM raporu ne kadar sürede düzenlenir; uzatma sınırı nedir?	Tescilden itibaren altı ay içinde; üçer aylık dönemlerle uzatılabilir, ek süreler dahil yirmi dört ayı geçemez. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.3/2)
68	Tespit raporu süresinde ibraz edilmemezse hangi ceza uygulanır; geç rapor hangi şartla kabul edilir?	Her gün için GK m.241/1 usulsüzlük cezası, en fazla iki ay; sonunda GY m.181/10-c uygulanır. Geç rapor, süre bitiminden itibaren iki ay içinde ibraz ve cezaların tahsili şartıyla kabul edilir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.3/3)
69	YGM hangi beyannameler için tespit raporu düzenleyemez?	Tespit tarihi itibarıyla son iki yıl içinde kendisinin/ortağı olduğu firmanın dolaylı temsille işini takip ettiği yükümlüler ile çalışanı veya ortağı olduğu yükümlüler adına/hesabına tescil edilenler; aksi halde GY m.578/2. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.3/6)
70	Metal hurda hükümleri hangi fasıllarda beyan edilen eşyaya uygulanır; tereddütte hurda ithali için hangi şartlar aranır?	TGTC 72, 74 ve 76. fasıllar. Şartlar: sanayi sicil belgesi + kapasite raporu; metal hurda ithalatçı belgesi ile geçici faaliyet veya çevre izin/lisans belgesi; tesiste ergitme ocağı vb.; beyan edilen ve muhtemel GTİP vergileri farkı kadar teminat. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/1)
71	Hurda beyan edilen araç parçalarının yedek parça olarak kullanılacağı tespit edilirse veya tereddüt olursa ne yapılır?	Yedek parça tespitinde ithalata izin verilmez; tereddütte gümrüklü yer ve sahalarda kırılıp, parçalanıp veya preslenerek ithaline izin verilir. Parçalar sıvı ve yağlardan arındırılmış olmalı; kontamine parçaların ithaline izin verilmez. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/2–3)
72	Metal hurdada YGM raporu için yükümlüye ne kadar süre verilir; hangi durumda rapor talep edilmez?	Tescilden itibaren altı ayı geçmemek üzere (üçer aylık uzatma, en çok 24 ay); eşyanın kırılma, eskime vb. nedenle kesinlikle kullanılamaz olduğu gümrük idaresince tespit edilirse rapor talep edilmez. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/4–5, 7)

#	Soru	Cevap
73	Metal hurdada rapor süresinde verilmez veya eşya farklı bir eşyaya dönüşmezse ne olur?	Teminat irat kaydedilir, GY m.181/10-c uygulanır ve duruma göre GK m.234 veya 235'e göre ceza verilir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/9)
74	TPÖ kapsamı tespitinde YGM raporu süreleri nelerdir (kapanmış / tamamlanmamış beyanname)?	Kapanmış: yazının tebliğinden itibaren bir ay içinde rapor; işlem için üç ayı geçmeyen süre, uzatmalarla en çok on iki ay. Tamamlanmamış: altı ayı geçmeyen süre, en çok yirmi dört ay (önlem vergileri kadar teminat alınır). (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.5/2–4)
75	TPÖ tespitinde rapor süresinde sunulmazsa veya önlem dışı beyanı uygun değilse ne yapılır?	Eksik vergi ve mali yükümlülükler için ek tahakkuk + GK m.234'e göre ceza. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.5/7)

İşlenmiş Tarım Ürünleri Tahlili (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 2)

#	Soru	Cevap
76	Meursing Tablo gerektiren işlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri nerede yapılır; Meursing Tablo uygulamasını kim yapar?	İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Laboratuvarı ile İzmir, Ankara, Bursa, Mersin laboratuvarları; Meursing Tablo uygulaması tahlili isteyen gümrük idaresinde. Yapılamayanlar resmi bilimsel kuruluşlarda. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.2)
77	İşlenmiş tarım ürünlerinde numune hangi miktarda alınır?	Eşyanın cins, nevi ve niteliğini temsil edecek şekilde, en az iki tahlile yetecek miktarda. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.3)
78	Tahlil sonuçlarına itiraz süresi ne zaman başlar, ne kadardır ve nereye yapılır? ★ 2023	Tebliğ (duyuru) tarihinden itibaren 15 gün içinde; işlemlerin yapıldığı idarenin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne dilekçe ile. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.5–6)
79	İkinci tahlil kimler tarafından ve nerede yapılır; sonucu nasıldır?	Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarında, birinci tahlili yapan dışındaki iki kimyagerce; labda üçten az kimyager varsa resmi bilimsel kuruluştadır. Sonuç kesindir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.6)
80	İthal süreklilik arz eden işlenmiş tarım ürününe önceki tahlile hangi şartlarla itibar edilir?	Gönderici, alıcı ve menşe aynı, belgelerde farklılık yok ve tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshası ibraz edilirse. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.7)

Sık Karıştırılanlar

Statü kaybı (GK m.78) yalnızca dört hal: beyanname **iptali**, geri ödeme sistemli DİR, **m.213** (kusurlu/sözleşmeye aykırı eşya), **m.214** (ihraç, geri gönderme vb.) nedeniyle geri verme/kaldırma. **Beyanname düzeltme** ve **nihai kullanım** statüsünü kaybettirmez.

Lehe oran (m.75): tarımsal mali yükler **hariç**; indirim **tescilden sonra**, **ödeme/teminattan önce** olmalı; gecikme **beyan sahibinden** kaynaklanıyorsa uygulanmaz. **En yüksek oran (m.76)** ise yalnızca **beyan sahibinin talebi** üzerine uygulanır.

TGB'ye getirilmeden SDG: gemide sicile kayıt **1 yıl**, işlemler **TUGS kaydı bildiriminden itibaren 30 gün**; hava taşıtında **Teknik Uygunluk Belgesinden itibaren 30 gün + Ulaştırma Bakanlığı**

uygunluğu. **Özet beyan ve gümrüğe sunma** hükümleri uygulanmaz.

Nihai kullanım **devri gümrük idaresinin izniyle** mümkündür ve hak/yükümlülükler **devralana** geçer; ara işlem için **başka firmaya gönderimde** ise sorumluluk **izin hak sahibinde** kalır.

Nihai kullanım süreleri: süre sonundan itibaren **30 gün** içinde müracaat/nihai denetim; mükerrer kullanılabilen eşyada **2 yıl**; YYS/OKSB'ye sonradan izin **tescilden itibaren 3 ay**; iptal bilgisinin gönderimi **5 iş günü**; denetleyici idareye belge **ilk iş günü**.

BS kodları: varış öncesi **BS-18**, boru hattı/elektrik **BS-4**, LNG **BS-19**. Fatura ibrazı: boru hattında eşyanın **geldiği ayı**, LNG'de beyannamenin **tescil edildiği ayı** takip eden ayın **26. günü** (dahil).

Seri No: 18 süreleri: diğer kurum kontrolü ve metal hurda **6 ay** (en çok **24 ay**); TPÖ kapanmış beyannamede rapor **1 ay**, işlem süresi **3 ay** (en çok **12 ay**); tamamlanmamışta **6 ay** (en çok **24 ay**).

Ceza: hurdada **m.234 veya 235**, TPÖ'de **m.234**.

Varış öncesi izin: **3 yıl** faaliyet, yılda **5 milyon \$ FOB** ihracat, vergi kaybı cezası **%2**, usulsüzlük **%5**, eksik belge **30 gün**; YYS sahiplerinde şart aranmaz. İşlenmiş tarım ürünü tahlil itirazı **15 gün**, numune **en az iki tahlile** yetecek kadar.